EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ___ VARA CÍVEL DA COMARCA DE CIDADE FICTÍCIA – ESTADO DE SÃO PAULO

CLÁUDIO PEREIRA IMAGINÁRIO, brasileiro, casado, professor, RG nº 88.888.888 SSP/SP, CPF nº 888.888.888-88, residente na Rua das Ilusões, nº 150, Bairro Fantasia, Cidade Fictícia/SP, por seu advogado, vem propor

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face de BANCO FICTÍCIO S.A., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 00.000.000/0001-00, com sede na Avenida Central Inventada, nº 2000, pelos fatos e fundamentos a seguir.

DOS FATOS

O autor foi surpreendido, ao tentar realizar uma compra parcelada, com a informação de que seu nome estava inscrito nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) por suposta dívida no valor de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), apontada pela ré, referente a um contrato de cartão de crédito que o autor afirma jamais ter celebrado.

O autor sustenta que nunca manteve relação contratual com a ré quanto a esse suposto cartão, tratando-se, portanto, de inscrição indevida decorrente de fraude praticada por terceiros, sendo a ré responsável pela falha na prestação do serviço.

Cumpre registrar, contudo, que o próprio extrato de consulta juntado pelo autor demonstra que, à época da inscrição ora questionada, o autor JÁ POSSUÍA OUTRA NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE E LEGÍTIMA, lançada por empresa diversa (Loja Fictícia Ltda.), referente a débito não impugnado nesta ação e cuja regularidade o autor não contesta.

DO DIREITO

Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva (art. 14). A inscrição indevida gera dano moral in re ipsa.

DOS PEDIDOS

Requer o autor: a) a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes quanto ao débito de R$ 1.230,00; b) a declaração de

inexistência do débito; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); d) a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC); e) a condenação em custas e honorários.

Dá-se à causa o valor de R$ 16.230,00.

Cidade Fictícia, 15 de junho de 2025.

ADVOGADO – OAB/SP nº 000.000